

O ENCERRAMENTO

Edição extraordinária · Notificação extrajudicial em formato jornal · uso restrito da equipe

ANO I · Nº 1 · SÃO PAULO, SP

PROC. 1006744-58.2023.8.26.0011 — 1ª VFS PINHEIROS

ACERVO TÉCNICO 00-52 · DOC 53

R\$ 40 milhões e os imóveis. Em 5 dias úteis. Ou o caso muda de perímetro.

Última janela negocial entre a Sra. Millena Onesti Gorenstein e o Sr. Ari Gorenstein. A proposta é única, final e inegociável. Findo o prazo, o rito processual prossegue — cível, regulatório, criminal e cross-border —, com responsabilidade solidária de toda a cadeia institucional.

SUBSCREVEM · DRA. MICHELE P. HILGENBERG (OAB/SC 41.607) · DR. LUIZ CARLOS GUIESELER JUNIOR (OAB/PR 44.937) · PATRONOS CONSTITUÍDOS · REDAÇÃO TÉCNICA EM COAUTORIA COM A CONSTITUINTE (CPC ART. 112)

O presente jornal extraordinário consolida, em formato editorial único, a proposta de composição global apresentada pela Sra. Millena Onesti Gorenstein aos autos do processo de divórcio nº 1006744-58.2023.8.26.0011. A apresentação em formato jornal é deliberada: a peça precisa ser lida de uma vez, do início ao fim, por todos os destinatários — patrono adverso, requerido, administradora, custodiante, gestora e co-obrigados solidários em cópia.

A proposta é dupla na forma e única no conteúdo. Dupla, porque combina componente líquido (R\$ 40.000.000,00) e componente imobiliário (transferência integral dos imóveis arrolados). Única, porque não existe alternativa entre a aceitação e o desfecho. Não há contraproposta. Não há reunião para alinhar. Não há janela para barganhar. Há, apenas, o desfecho — escolhido por ato de aceitação ou por ato de inação.

A OFERTA — ÚNICA E FINAL

R\$ 40.000.000,00 + imóveis arrolados

- R\$ 40 milhões líquidos, com sinal vinculante na assinatura do termo, complementação em até 30 dias corridos;
- Transferência integral, livre e desembaraçada, dos imóveis arrolados — todos os custos, tributos e regularizações por conta do Requerido;
- Manutenção das obrigações alimentares e assistenciais, incluindo plano de saúde, até cumprimento integral;
- Homologação judicial com confidencialidade e quitação somente após cumprimento integral;

Prazo: 5 dias úteis a contar do recebimento.

O valor proposto não reflete o potencial econômico da pretensão judicial. Reflete o custo do encerramento imediato e privado. A diferença entre o anchor de R\$ 40 milhões e o potencial documentado nas peças instrutórias (PL real do FIP Ajaccio Multiestratégia $\approx$ R\$ 1,57 bilhão, conforme registros junto à Comissão de Valores Mobiliários, contrastado com proposta apresentada anteriormente de R\$ 108 milhões — fator de deflação 14,5 $\times$) é a contrapartida pela

execução imediata, pela confidencialidade vinculante e pela contenção do perímetro a um único polo de discussão.

A contrapartida da execução tardia é diferente. É outra ordem de grandeza. É outra natureza. É — como esta página descreve nas seções seguintes — sistêmica.

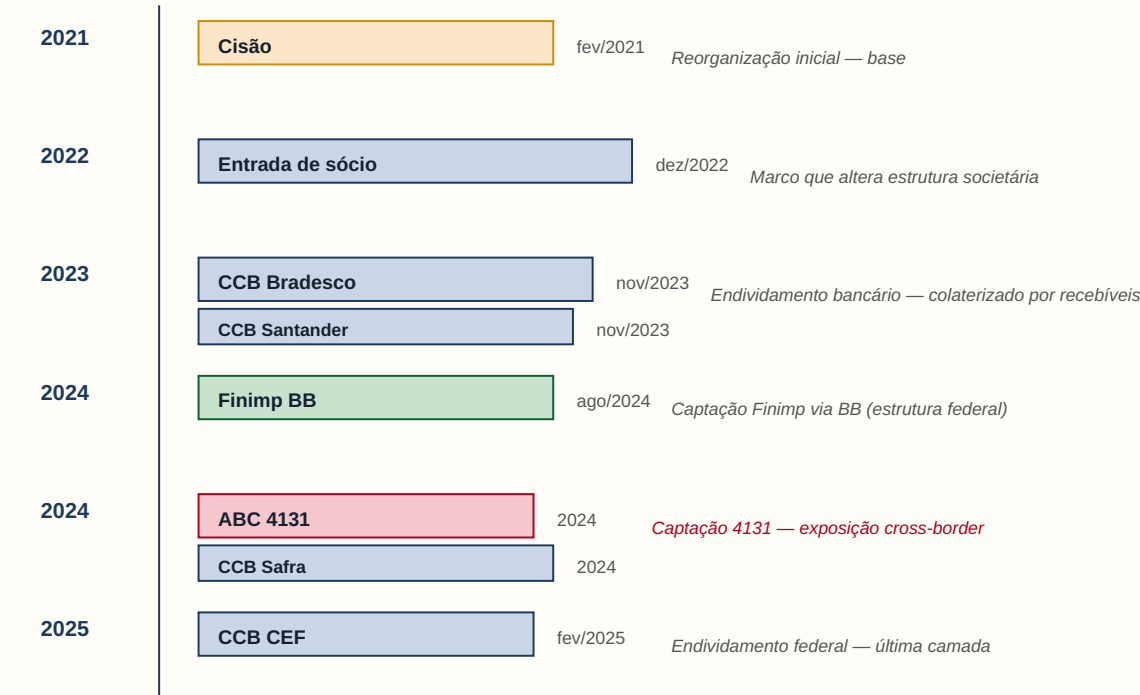
O QUE ESTA PROPOSTA NÃO INCLUI

A composição é patrimonial e familiar. Não há, e não pode haver, renúncia a tipificações penais autônomas — lavagem, evasão de divisas, manipulação de mercado, fraude processual, falsidade ideológica, sonegação documental, desobediência — todas perseguíveis pela autoridade competente independentemente da vontade da denunciante. Não há, igualmente, renúncia a apurações regulatórias em curso ou em formação (CVM, BACEN, COAF, RFB, ANBIMA, FATCA), nem a apurações éticas perante a OAB-SP e o CRP-SP, nem aos inquéritos policiais em andamento, nem às medidas protetivas vigentes em favor da Sra. Onesti e dos filhos menores em comum.

A composição encerra o perímetro cível-familiar. Não desativa o perímetro penal, regulatório, ético ou protetivo. Isso é dito porque a clareza protege o acordo de ser desfeito por mal-entendido posterior.

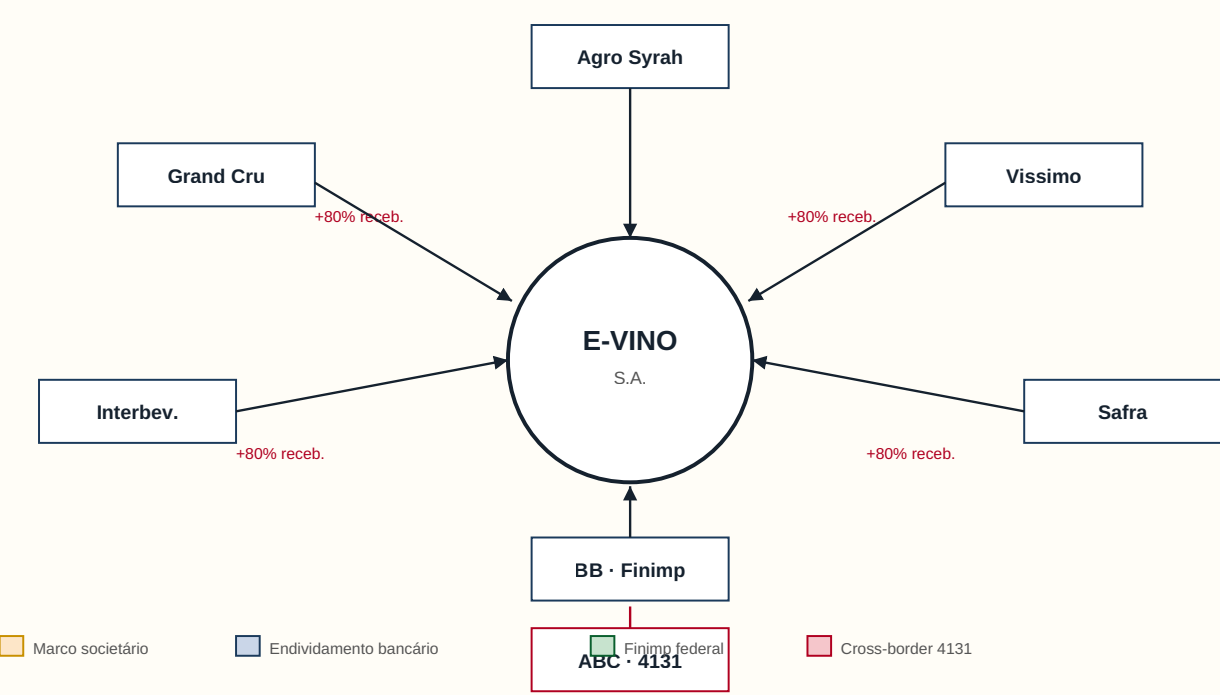
TIMELINE OPERACIONAL — CONTRATAÇÕES E EVENTOS

CCBs · Finimp · ABC 4131 · marcos societários



SPIDER DE CESSÃO — RECEBÍVEIS E-VINO S.A.

cessão fiduciária ≥ 80% em sucessivas operações



Fonte: documentação juntada aos autos · ordens de pagamento e cessões fiduciárias · reconstrução técnica do acervo 00–52. **Padrão observado:** sucessão de cessões de recebíveis a credores em volumes ≥ 80%, com sobreposição de garantias e captação cross-border (4131) na mesma janela. Em arquiteturas dessa natureza, a partilha eficaz pode passar a depender da apuração da cadeia de cessões — função objetiva do litígio se a janela negocial não for encerrada.

O ENCERRAMENTO

Página 2 · arquitetura sistêmica e roteiro de consequências

EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

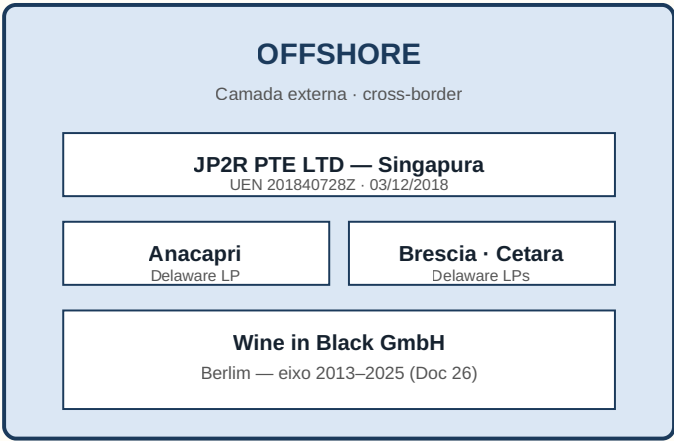
DOC 53 · ACERVO TÉCNICO

USO RESTRITO

A arquitetura que esta proposta encerra — em um único quadro

Núcleo de controle, estrutura societária, offshore e cadeia de facilitadores em um mapa único. Validação empírica nas peças 02, 07, 08, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 39 e 41 do acervo técnico.

INFOGRÁFICO 2 — ORGANOGrama ESTRATÉGICO EM 4 QUADRANTES · TAXONOMIA GAECO · OPERAÇÃO CARBONO OCULTO E CORRELATOS



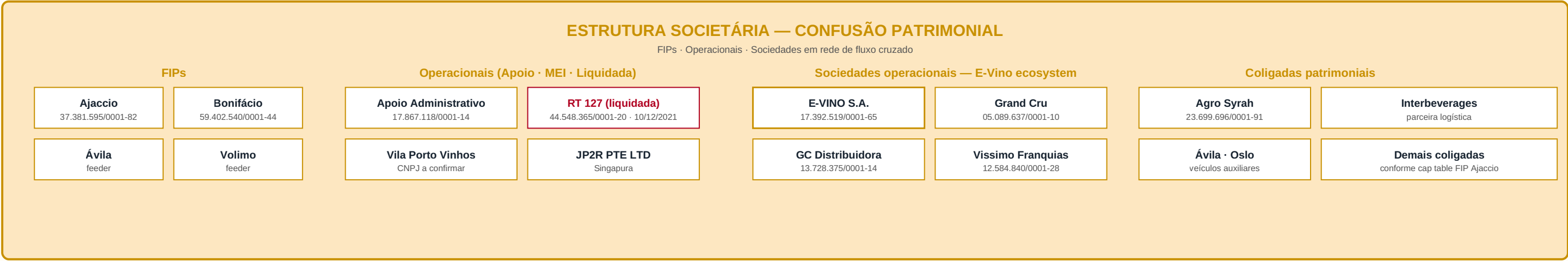
↓ controla · gere



↓ influência · conluio



↓ administram · custodiam · gerem



Fonte: organograma técnico GAECO consolidado a partir do acervo 00–52 (em particular Docs 02, 04, 07, 08, 22, 24, 26, 29, 30, 39, 41) · taxonomia compatível com a linha investigativa atualmente em curso no país sobre estruturas FIP master-feeder com beneficiário final opaco. **Reserva técnica:** elementos individualizados sujeitos à valoração regulatória, cível e penal pela autoridade competente; vínculos qualificados em tese sob CF art. 5º, LVII.

O ENCERRAMENTO

Página 3 · roteiro processual e custo reputacional

O que acontece no dia útil seguinte à expiração da janela

Cinco frentes simultâneas e coordenadas, com protocolos já redigidos, em ambiente regulatório-criminal hoje endurecido. A janela é aceita ou é encerrada — não há terceira opção.

1 · ESFERA CÍVEL

Requerimento de julgamento de mérito da matéria incontroversa, com pedido de liberação imediata dos R\$ 42,4 milhões já identificados e bloqueados em 02/05/2023, com base na revelia e na documentação juntada. Em paralelo, instauração de perícia contábil-societária forense, sem limitação de objeto, para rastreamento da arquitetura patrimonial, dos beneficiários finais e do valor real da meação. Execução com SELIC desde 02/05/2023, multas dos arts. 77 §2º e 81 do CPC e honorários sucumbenciais no máximo legal.

2 · FRAUDE À EXECUÇÃO SUPERVENIENTE

Comprovada a alienação, oneração, dissipação ou reorganização de bens em frustração da execução, incidem: (a) ineficácia dos atos perante a credora, com efeitos *ex tunc*; (b) cominações pecuniárias e sucumbenciais; (c) responsabilidade dos coautores e dos terceiros que, com ciência, concorreram para o ato. **Esta notificação é, em si, marco temporal** para fins de mora, responsabilidade solidária e configuração de fraude à execução superveniente — CC art. 397 + CPC arts. 774 e 792, IV. Qualquer movimentação a partir do recebimento será documentada e oposta como elemento autônomo.

3 · ESFERA REGULATÓRIA

CVM — PAS e medida cautelar sobre a reestruturação de classes na pendência, opacidade de beneficiário final e falhas regulatórias do administrador (GIIN FATCA 0W2JW5.99999.SL.076); **BACEN e COAF** — comunicações de operação atípica e estruturação para burlar controle; **Receita Federal** — FATCA (Decreto 8.506/2015) sobre Anacapri LP, Brescia LP, Cetara LP (Delaware) e JP2R PTE LTD (Singapura,

UEN 201840728Z); **JUCESP** — cancelamento de atos societários simulados, especialmente AGE 31/12/2021 infirmada por documentação migratória; **OAB-SP** — conflito material do patrono adverso (fls. 538-539); **ANBIMA**.

4 · ESFERA CRIMINAL

Representação ao Ministério Público (GAECO) para apuração, em tese, de: organização criminosa em modalidade societária (Lei 12.850/2013); lavagem de capitais (Lei 9.613/98); manipulação de mercado e gestão fraudulenta (Lei 6.385/76 art. 27-E + Lei 7.492/86 art. 4º); evasão de divisas (Lei 7.492/86 art. 22); fraude processual (CP 347); falsidade ideológica (CP 299); sonegação documental (CP 305); desobediência (CP 330); e violência patrimonial estruturada (LMP art. 7º, IV + 22-A, Lei 14.550/2023). Pedido expresso de apuração da responsabilidade individual **e solidária** dos administradores, gestores e conselheiros — concurso de pessoas (CP art. 29). Tipificações em tese, sujeitas à valoração penal pela autoridade competente.

5 · COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

FATCA (cross-reference RFB-IRS) sobre as estruturas Delaware e Singapura. DRCI/MJSP. MLAT com Estados Unidos e cooperação direta com Singapura. Pedidos de bloqueio cross-border simultâneos nas 8 jurisdições identificadas no acervo técnico (EUA Federal, Flórida, Delaware, Uruguai, Alemanha, Singapura, Espanha, Portugal).

DESCONSIDERAÇÃO INVERSA

Requerimento de desconsideração inversa (CC art. 50 + CPC arts. 133-137) para alcançar o patrimônio pessoal de sócios, administradores e beneficiários finais — domésticos e offshore.

INFOGRÁFICO 3 — CUSTO REPUTACIONAL EM 4 DIMENSÕES · CARACTERÍSTICA DECISIVA: DIFUSO, PROLONGADO E CUMULATIVO

1 · BANCÁRIA DOMÉSTICA

Mecanismo

Revisão interna de KYC · KYS · review de PEP/alto risco · enhanced due dilig.

Impacto típico

Restrição/encerramento de relação · downgrade de limites · reclassificação cliente PEP/alto risco · congelamento

Tempo até ativação: 5–15 dias

2 · CORRESPONDÊNCIA INTERNACIONAL

Mecanismo

Enhanced due diligence dos corresp. · FATCA / CRS · cascata sobre o GIIN

Impacto típico

Restrição ou encerramento de correspondência · efeito cascata sobre administrador e todo o universo de fundos

Tempo até ativação: 15–45 dias

3 · GOVERNANÇA · MERCADO DE CAPITALIS

Mecanismo

Revisão de posições em conselhos · comitês · captação · listagem regulada

Impacto típico

Inabilitação fática para funções diretivas regulamentadas · B3 Listing Compliance · ANBIMA

Tempo até ativação: 30–60 dias

4 · REPUTACIONAL MIDIÁTICA

Mecanismo

Cobertura nas publicações especializadas: Valor · Brazil Journal · Pipeline · NeoFeed

Impacto típico

Indexação permanente em buscadores · relação com investidores, contraparte regulatória e clientes institucionais

Tempo até ativação: 1–30 dias

Característica decisiva — o custo reputacional é **difuso** (atinge todos os polos solidários, não apenas o Requerido), **prolongado** (não se resolve com pagamento futuro) e **cumulativo** (cada nova frente protocolada amplia a indexação pública sem reversão prática). Diferentemente do custo financeiro, não admite "fechamento" — admite, no máximo, contenção do perímetro. Essa é a razão pela qual a aceitação **nesta janela** tem valor materialmente superior ao que pareceria à primeira leitura.

O ENCERRAMENTO

Página 4 · cronograma operacional · subscrição · reserva técnica

EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

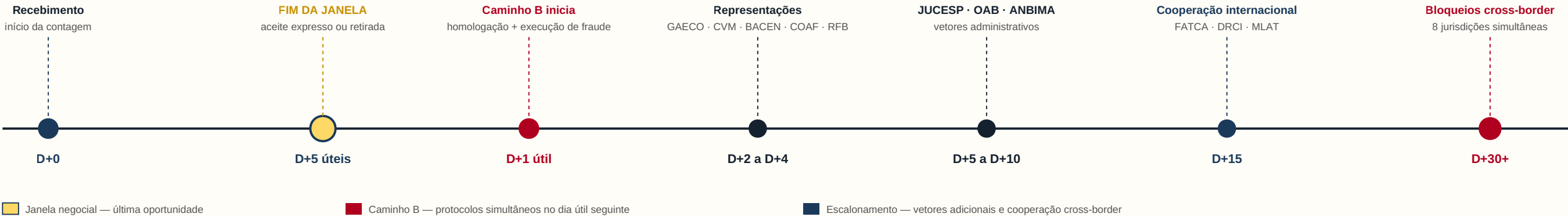
D+0 → D+30+ · LINHA DE TEMPO

DOC 53

A linha de tempo · D+0 até D+30 e além

A janela vale 5 dias úteis. O Caminho B começa no D+1 após a expiração e escala por 30 dias.

INFOGRÁFICO 4 — CRONOGRAMA OPERACIONAL · D+0 ATÉ D+30+



DECISÃO

Aceitam. Pagam. Encerram.

Esta é a única alternativa que preserva o que ainda pode ser preservado — o perímetro privado, o controle do cronograma, a contenção do custo reputacional. Após a expiração do prazo, esses elementos passam a ser função do sistema, não da vontade das partes.

Caso contrário, o próximo documento que receberão será a petição de prosseguimento com pedido de tutela de urgência para indisponibilidade total de bens e as representações simultâneas aos órgãos enumerados, no dia útil seguinte ao vencimento do prazo.

RESERVA TÉCNICA

Esta comunicação não constitui ameaça, imputação definitiva ou renúncia a direitos. Constitui oportunidade final, objetiva e documentada de encerramento patrimonial imediato. Até o cumprimento integral de eventual acordo, todos os direitos, provas, medidas e requerimentos da nossa constituinte permanecem preservados e exercitáveis. Tipificações apresentadas em tese, sujeitas à valoração penal pela autoridade competente (CF art. 5º, LVII).

SUBSCRIÇÃO

São Paulo, ____ de _____ de 2026.

Dra. MICHELE P. HILGENBERG — OAB/SC 41.607

Dr. LUIZ CARLOS GUIESELER JUNIOR — OAB/PR 44.937

Patronos constituídos de Millena Onesti Gorenstein.

Redação técnica em coautoria com a constituinte, em substituição de patrocínio nos termos do CPC art. 112.

ANEXOS PREPARADOS

- Termo de Acordo e Quitação — minuta final;
- Petição de prosseguimento c/ pedido de tutela de urgência para indisponibilidade total de bens (modelo);
- Representações CVM · BACEN · COAF · RFB · JUCESP · MP-GAECO · OAB-SP (modelos);
- Dossiê probatório — fraude à execução, estrutura offshore, beneficiários finais, fluxo financeiro;
- Jurisprudência consolidada selecionada — STJ/STF sobre fraude à execução, concurso de pessoas e responsabilidade solidária na cadeia institucional.

Doc 50 (carta Harvey), Doc 52 (carta v4 com duas variantes de assinatura). Esta peça consolida a entrega editorial em formato jornal, sem prejuízo das peças anteriores.

Reserva final. Instrumento técnico de apoio à decisão (CPC art. 472), não substitui peça subscrita por advogada habilitada. Tipificações em tese sob CF art. 5º, LVII. Verificação final pela banca antes do envio é responsabilidade exclusiva da patrocinadora habilitada. Bibliografia estratégica subjacente: Christopher Voss, Robert Cialdini, Daniel Kahneman, Amos Tversky, Jack Brehm, Edward Tufte, Cícero, Quintiliano, Milton Erickson, Bandler & Grinder · Harvard Program on Negotiation.

Padrão visual. Edição em formato jornal A3 paisagem, deliberada — densa, navegável, de leitura linear. Sem símbolos institucionais STF ou CNJ. Paleta funcional (azul institucional, vermelho alerta, verde incontrovérsia, dourado destaque). Tipografia Times New Roman (corpo) e Helvetica Neue (apoio gráfico). Drop-caps de coluna como ritmo de leitura. Os quatro infográficos integrados (timeline operacional + spider de cessão · organograma estratégico em quatro quadrantes · custo reputacional em quatro dimensões · cronograma D+0 a D+30+) compõem mapa completo da situação e da consequência para uso interno da banca e dos polos institucionais em cópia.

Acervo de instrução incorporado por referência. Documentos 00–52 do repositório técnico, em particular Doc 09 (relatório contábil-forense consolidado), Doc 11 (denúncia DDM com reconciliação SISBAJUD camada por camada), Doc 22 (relatório contábil-financeiro seis fundos), Doc 26 (grafo Berlim · Wine in Black), Doc 29 (organograma fundos e empresas), Doc 30 (grafo Volimo · Oslo · Somma), Doc 38 (dossiê FATCA · GIIN OSLO), Doc 39 (PhD GAECO · Carbono Oculto · sociograma 5 camadas/24 nós), Doc 41 (correção crítica PL R\$ 108 MM × R\$ 1,57 bi · fator 14,5×), Doc 42 (denúncia formal à CVM), Docs 44–46 (conjuntos visuais para protocolo judicial), Doc 49 (e-mail v2 sóbrio),